



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2023 - Año de la democracia Argentina

Resolución firma conjunta

Número: RESOC-2023-320-GDEBA-ADA

LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 13 de Abril de 2023

Referencia: EX-2022-14767797-GDEBA-ADA- Convenio Hábitat y ADA

VISTO el expediente electrónico EX-2022-14767797-GDEBA-ADA por el que se gestiona la aprobación del Convenio de Colaboración y Exención de Pago de tasas entre la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA), y

CONSIDERANDO:

Que en Orden 3 se encuentra digitalizado como IF-2022-14773301-GDEBA-ADA el Convenio suscripto por las partes intervinientes y en Orden 6 se acompaña el proyecto de resolución aprobatoria;

Que el citado convenio tiene como objeto general, la colaboración entre la Autoridad del Agua y la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad en el ámbito de sus competencias y en particular a través de requerimientos efectuados por la Subsecretaría para el desarrollo de sus políticas de hábitat;

Que en la cláusula segunda se establece que los trámites previstos en la Resolución RESFC-2019-2222-GDEBA-ADA, o en la que en un futuro la reemplace, que sean iniciados ante la Autoridad del Agua por parte de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y que se encuentren relacionados con las distintas herramientas de generación del suelo urbano que la Subsecretaría tiene como competencia específica, estarán exentos de pagar las tasas establecidas por la citada resolución;

Que en la cláusula tercera consta que la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad se compromete a cumplimentar los restantes requerimientos establecidos por la Resolución RESFC-2019-2222-GDEBA-ADA o la que en el futuro la reemplace y la Autoridad del agua a brindar la asistencia técnica necesaria para tal fin;

Que la exención prevista en la cláusula segunda, no regirá en el caso en que el Directorio de la Autoridad del Agua lo pondere necesario según el destino de las obras, la afectación en cantidad o calidad del recurso

hídrico, y cuando las mismas no estén destinadas directamente a satisfacer un interés colectivo relevante, según queda establecido en la cláusula cuarta;

Que el convenio entrará en vigencia a partir de su la fecha de su suscripción, 1° de abril de 2022, pudiendo en cualquier momento cualesquiera de las partes rescindir el mismo de común acuerdo o unilateralmente sin expresión de causa previa notificación a la otra parte por medio fehaciente con no menos de sesenta (60) días de antelación, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización alguna;

Que en caso de controversia, las partes se comprometen a resolver en forma amigable y de común acuerdo las diferencias que pudieren surgir en la interpretación y/o ejecución del presente convenio, debiendo someter a consideración del Poder Ejecutivo en caso de persistir las diferencias;

Que el citado convenio fue rubricado por el señor subsecretario Rubén PASCOLINI, de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el señor presidente de la Autoridad del Agua, Héctor Aníbal OLIVERA;

Que en Orden 12 toma intervención Asesoría General de Gobierno, sin formular observaciones;

Que en Orden 22 Fiscalía de Estado indica que, considerando que ambas reparticiones firmantes integran la Administración Pública Provincial, no corresponde que se expida (artículo 38 del Decreto Ley N° 7543);

Que en Orden 35 Contaduría General de la Provincia opina que puede continuarse con el trámite tendiente a obtener el dictado del pertinente acto administrativo que apruebe el instrumento traído a estudio y convalide lo actuado;

Que en Orden 38 el Departamento de Asuntos Legales atento el estado de las presentes, propicia la continuidad del trámite;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 12257 y el Decreto N° 266/02;

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Convenio de Colaboración y Exención en el pago de tasas, suscripto el 1° de abril de 2022 entre la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y la Autoridad del Agua, que como IF-2022-14773301-GDEBA-ADA, forma parte de la presente.

ARTICULO 2º. Registrar, publicar en el Boletín Oficial, dar al Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas (SINDMA) y la página web de ADA. Cumplido, pasar a la Dirección Provincial de Gestión Hídrica para su toma de razón, comunicar a la Subsecretaría de Hábitat de la Comuna y demás efectos.

Digitally signed by ALVAREZ HAYES Sebastian
Date: 2023.04.12 12:00:24 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Sebastián Alvarez Hayes
Vocal del Directorio
Autoridad del Agua

Digitally signed by DEINA Oscar Juan
Date: 2023.04.12 15:08:09 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Juan Oscar Deina
Director Vocal
Autoridad del Agua

Digitally signed by COSTAMAGNA Damián Matías
Date: 2023.04.12 15:42:08 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Damián Matías Costamagna
Vicepresidente
Autoridad del Agua

Digitally signed by OLIVERA Hector Anibal
Date: 2023.04.13 09:30:38 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Olivera Héctor Aníbal
Presidente
Autoridad del Agua